



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ МВД РОССИИ

УБЕЖИЩЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Основными направлениями миграционной политики в области оказания помощи иностранным гражданам, ищущим защиту на территории Российской Федерации, являются:

поддержание высоких стандартов и дальнейшее развитие механизмов оказания помощи иностранным гражданам, ищущим защиту на территории Российской Федерации, в соответствии с международно-правовыми обязательствами Российской Федерации и с учетом соблюдения интересов российских граждан;

обеспечение готовности заинтересованных федеральных органов исполнительной власти во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации к приему и размещению иностранных граждан в случае их экстренного массового прибытия в Российскую Федерацию;

оказание беженцам, лицам, получившим временное убежище, и претендентам на получение соответствующего статуса содействия в социальной и культурной адаптации с учетом уязвимости их положения;

создание дополнительных инструментов регулирования миграционных потоков с учетом общественно-политической и социально-экономической ситуации в странах, из которых в Российскую Федерацию прибывают иностранные граждане.

**Признание беженцем на территории
Российской Федерации
(Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-1
«О беженцах»)**

Иностранный гражданин (лицо без гражданства) признаётся беженцем в случаях обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определённой социальной группе или политических убеждений, находящийся вне страны своей гражданской принадлежности (прежнего обычного местожительства), а также не имеющий возможности или желания пользоваться защитой страны своей гражданской принадлежности (прежнего обычного местожительства) вследствие указанных опасений.

Обращение с ходатайством о признании беженцем на территории Российской Федерации

С ходатайством о признании беженцем могут обратиться иностранные граждане (лица без гражданства), прибывшие или желающие прибыть на территорию Российской Федерации, либо пребывающие на территории Российской Федерации на законном основании.

Ходатайство о признании беженцем подаётся лично или через уполномоченного на то представителя:

- в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации вне государства своей гражданской принадлежности (своего прежнего обычного местожительства), если данное лицо ещё не прибыло на территорию Российской Федерации;
- в пограничный орган федеральной службы безопасности (далее - пограничный орган) в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации при её пересечении;
- в пограничный орган, или в территориальный орган МВД России при вынужденном незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации в пункте пропуска либо вне пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации в течение суток со дня пересечения данным лицом Государственной границы Российской Федерации. При наличии обстоятельств, не зависящих от данного лица, препятствующих своевременному обращению, срок обращения может превышать одни сутки, но не более чем на период действия возникших обстоятельств;
- в территориальный орган МВД России по месту своего пребывания на законном основании на территории Российской Федерации

Предоставление временного убежища

(постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2001 г. № 274 «О предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации»)

Временное убежище это возможность иностранного гражданина или лица без гражданства временно пребывать на территории Российской Федерации.

Предоставляется заявителям из числа тех, которые имеют основания для признания беженцем, но ограничиваются заявлением о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, либо не имеют оснований для признания беженцем, но из гуманных побуждений не могут быть выдворены (депортированы) за пределы Российской Федерации.

Заявление о предоставлении временного убежища подаётся в территориальный орган МВД России по месту пребывания заявителя в день его обращения.

Предоставление временного убежища в упрощенном порядке

(постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2014 г. № 690 (ред. от 5 марта 2022 г.) «О предоставлении временного убежища гражданам Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики на территории Российской Федерации в упрощенном порядке»

- ▶ Прием и рассмотрение заявлений о предоставлении временного убежища в упрощенном порядке осуществляется в соответствии с требованиями Временных правил предоставления временного убежища на территории Российской Федерации гражданам Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территориях Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, прибывшим на территорию Российской Федерации в поисках убежища, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2014 г. № 690 (далее - Временные правила).
- ▶ В соответствии с Временными правилами решение о предоставлении временного убежища принимается территориальным органом МВД России по месту подачи лицом письменного заявления в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня подачи заявления (пункт 5).
- ▶ В случае отсутствия у лица, подавшего заявление, и прибывших с ним членов его семьи действительных документов, удостоверяющих личность, в течение срока рассмотрения заявления о предоставлении временного убежища в соответствии со статьей 10.1 «Установление личности иностранного гражданина, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность» Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» проводится процедура установления личности.

Перечень документов, необходимых для подачи ходатайства о признании беженцем или заявления о предоставлении временного убежища заявителем

При подаче ходатайства о признании беженцем или заявления о предоставлении временного убежища (далее - заявления) в территориальный орган МВД России заявителем представляются:

иностранным гражданином - паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина;

лицом без гражданства - документ, признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства.

Родственные отношения членов семьи заявителя подтверждаются соответствующими документами.

Документы, составленные на иностранном языке, должны иметь перевод на русский язык. При отсутствии переводчика в день обращения заявителя, членов семьи, прибывших с ним, отсутствии документов, удостоверяющих личность, с заявителем согласовывается дата и время приёма заявления.

Лишение иностранного гражданина (лица без гражданства) статуса беженца или временного убежища

В случаях, если гражданин:

- осуждён по вступившему в силу приговору суда за совершение преступления на территории Российской Федерации;
- сообщил заведомо ложные сведения, либо предъявил фальшивые документы, послужившие основанием для признания беженцем, либо допустил иное нарушение положений Федерального закона от 19 февраля 1993 г. № 4528-І «О беженцах»;
- привлечён к административной ответственности за совершение административного правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

Выдворение иностранного гражданина (лица без гражданства) за пределы территории Российской Федерации

При отсутствии законных оснований для пребывания на территории Российской Федерации и отказа от добровольного выезда в случаях, если гражданин уведомлён:

- об отказе в рассмотрении ходатайства по существу, об отказе в признании беженцем, об утрате статуса беженца, о лишении статуса беженца и им не использовано право обжалования соответствующего решения;
- об отказе в удовлетворении жалобы, в случае обжалования соответствующего решения;
- о лишении статуса беженца или временного убежища в связи с осуждением за совершение преступления на территории Российской Федерации, после отбытия наказания, если иные правила не предусмотрены международными договорами Российской Федерации;
- об отказе в предоставлении временного убежища, утрате временного убежища или лишении временного убежища.